

1515354-25.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2184836/2019 - 12º D.P.

PARI, 5975045 - 12º D.P. PARI, 3028/19/112 - 12º D.P. PARI, 2184836 - 12º D.P.

PARI, 3028/19/112 - 12º D.P. PARI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515354-25.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515354-25.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2184836/2019 - 12º D.P.

PARI, 5975045 - 12º D.P. PARI, 3028/19/112 - 12º D.P. PARI, 2184836 - 12º D.P.

PARI, 3028/19/112 - 12º D.P. PARI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NELITON FELIPE PRATA RIBELA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

NELITON FELIPE PRATA RIBELA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque supostamente, no dia 25 de junho de 2019, por volta das 11h e na Rua da Mooca, 50, Cambuci, nesta cidade e comarca, teria consigo, para fins de tráfico, seis (seis) porções individualizadas de crack (2g [duas gramas]), e a quantia de R\$25,00 (vinte e cinco reais), conforme autos de exibição e apreensão de fl. 15 e laudo pericial de entorpecentes provisório (fls. 17/19) e definitivo

(fls. 86/88).

A denúncia foi recebida (fls. 70/71), o acusado foi citado e cientificado do inteiro teor da denúncia (fls. 175) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 179). Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi admitida instrução criminal, momento em que ouvidas as testemunhas, e realizado o interrogatório do réu.

Por fim, houve manifestação das partes, e realizaram-se os debates.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é parcialmente procedente, em parte.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o delito de porte de entorpecente para uso próprio, e não o de tráfico de drogas que lhe foi imputado, conforme será demonstrado.

A materialidade da posse ilícita está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fl. 15 e pelo Laudo pericial de substância, provisório (fls. 17/19) e definitivo (fls. 86/88).

Segundo consta dos depoimentos dos policiais civis, Stelmo Delmar Da Cunha Carneiro Filho e de seu parceiro Emerson Luiz de Carvalho, durante investigações visando combater a prática do tráfico de drogas no espaço público local dos fatos, identificaram tapumes improvisados instalados de maneira irregular no viaduto, local este que chamou atenção, pois a privacidade poderia ser utilizada para a atividade mercante criminal; como o acesso não era dificultado por nenhuma forma, adentraram o local; então encontraram um indivíduo do sexo masculino, e, realizada busca pessoal, localizou-se a quantia do que pareceu ser 06 (seis) porções do entorpecente "crack", na posse do agente, bem como a quantia de R\$25,00 (vinte e cinco reais), ressaltando que não haviam mais pessoas no local.

Em juízo não se recordaram da abordagem e nem do réu, apenas dizendo que ali o local é de traficantes e usuários.

Interrogado, o réu ele disse que é usuário de droga e que tinha comprado a droga. Ora, para se firmar convicção de tráfico tão somente pela quantidade apreendida em poder de uma pessoa, é necessário que esta quantidade seja realmente expressiva e significativa, caso contrário faz-se apenas uma pressuposição da traficância. Em matéria probatória pressuposições são inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e incontestável.

Das oitivas, bem como da quantidade apreendida, não se pode aduzir traficância, muito pelo contrário. A quantidade da substância é ínfima, e o mais razoável é que se destine a consumo próprio, devendo hipótese contrária apresentar elementos que a sustentem. As circunstâncias da apreensão apontam também para o uso particular, a privacidade e os demais elementos não constituem provas seguras da atividade comercial, estruturas de tapumes são usuais na situação do morador de rua, e a facilidade de circulação é mais favorável à inocência do que indicador ilícito. Da condição econômica do réu também se torna pouco verossímil a presunção de que estaria envolvido em traficância, o que é reforçado pelo fato de que se encontrava sozinho quando preso.

Todas as provas colhidas e produzidas apontam unanimemente para a desclassificação do delito de traficância para a hipótese de uso.

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido do acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso.

Assim, deve haver desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, em parte o pedido inicial para desclassificar, a conduta imputada ao réu para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe pena de advertência dos efeitos nocivos da droga.

Dou a pena por cumprida.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

P.I.C.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA